GDENERGIA
Tel: +39 0438 1918206
Pec: gruppodistribuzioneenergia@legalmail.it
Web: gdenergia.it

Oggetto: **RICHIESTA AGEVOLAZIONE IVA gas**

Gentile Cliente, in riscontro alla Sua richiesta, Le inviamo copia della dichiarazione con cui ottenere la riduzione dell'aliquota IVA. Nel rammentarLe che **NON saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete e/o non firmate,** La preghiamo di inviare la suddetta documentazione con pec, oppure raccomandata A/R o con conferma di ricevuta via email, **solo dopo aver ottenuto l'attivazione della fornitura,** presso il seguente indirizzo:

GDE, Via Verizzo, 247/1 31053 Pieve di Soligo (TV)

Qualora, oltre alla presente dichiarazione, dovesse inviarci la documentazione per l'agevolazione sull'imposta di consumo sul Gas Naturale, potrà spedire entrambe le istanze in un unico plico.

Cordialmente.

Gruppo Distribuzione Energia

Spett.le
Gruppo Distribuzione Energia Srl

DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA ALLE FORNITURE DI GAS NATURALE

Denominazione ditta / ragione sociale del cliente:
…….. Sede legale:
via…… n. ….. comune ……..…….. codice fiscale n. ……..…….. partita IVA n. ……..…… telefono n. ……..… fax n. ……
Indirizzo e-mail……
Località di fornitura: via ……..…… n. ….
comune…….. provincia …….. codice Cliente …… Codice contratto……...
Il/La sottoscritto/a…….... nato/a a……..……..…….. il …… residente in……
via……., nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata

CONSAPEVOLE

che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, che possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, sul sito

http://www.finanze.it ("Documentazione" – "Banca dati di norme e circolari") - verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell'istanza di seguito espresse;

□
che per l'applicazione dell'IVA alla fornitura di gas all'utenza sopra indicata occorre in particolare fare riferimento all'art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;

che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del gas possono comportare una diversa applicazione dell'IVA;

che Gruppo Distribuzione Energia Srl. addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;

che le seguenti dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire ad Gruppo Distribuzione Energia Srl, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità (barrare la/e casella/e):

1.
□ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, di cui dichiara di essere a conoscenza), e in particolare nel Gruppo ……..,
Specie n.……;

* che il gas è destinato per uso d'impresa…… come sopra specificato;
* che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta - 10%;

2.
□ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633;

* che il gas è destinato per uso d'iimpresa agricola come sopra specificato;
* che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta - 10%;

3.
□ che il gas fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata, che lo impiega per la produzione di energia elettrica (n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni);

* che si rende quindi applicabile l'aliquota IVA ridotta - 10%.

4.
□ che il gas fornito alla Ditta/Società qui rappresentata è destinato alla centrale per la produzione combinata di energia
elettrica e calore, di cui si è titolari della licenza di officina elettrica n……..;
* che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 così come sostituito dall'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 limitatamente al corrispettivo relativo alla quota di gas metano destinata alla produzione di energia elettrica, determinata secondo i criteri sotto specificati ed indicata nelle comunicazioni rilasciate ai fini dell'applicazione delle accise;
* che per la determinazione della quantità di gas impiegata per la produzione di energia elettrica:
  - □ è utilizzato il criterio concordato con l'Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di Finanza di …… con apposito verbale Prot……del……in base al quale mensilmente sono comunicati e specificati i quantitativi di gas impiegati per la produzione di energia elettrica;
  - □ non essendo possibile fare riferimento ad altri criteri tecnici concordati con il competente Ufficio Tecnico di Finanza di…….dell'Agenzia delle Dogane, è utilizzato il criterio di cui al telescritto del Ministero delle finanze, dipartimento delle dogane , dir. Centr. Imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi , div. VII del 5 giugno 1998, n. 2768/7 in base al quale la quantità di metano fornita (espressa in metri cubi) per la quale si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta è determinata moltiplicando il numero di kwh prodotti per 0,250.

Pertanto, il/la sottoscritta/o

CHIEDE

che alla fornitura di gas riguardante l'utenza sopra indicata sia applicata l'aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo.

_____, lì

Timbro e firma del cliente_____